

1500068-11.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON MAILON CESARIO DIAS

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de WANDERSON MAILON CESARIO DIAS por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de março de 2021, na Rua Carmelo Morabito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500068-11.2021.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 27 de julho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500068-11.2021.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON MAILON CESARIO DIAS

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de WANDERSON MAILON CESARIO DIAS por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de março de 2021, na Rua Carmelo Morabito, Parque São Pedro, na cidade e comarca de Tupã, o denunciado, já qualificado, trazia consigo, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros, uma porção de cocaína, pesando 0,11 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 14/16 e laudo definitivo de substância entorpecente de fls.89/92).

Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando

avistaram o denunciado adentrando em um veículo com outro rapaz.

Em virtude de o denunciado ser conhecido nos meios policiais, foi realizada abordagem, revista pessoal e no interior do veículo, sendo que nada ilícito foi encontrado.

Em seguida, os policiais localizaram no chão, onde o motorista identificado como Adriano Cesar Cruz Dias, havia descido do carro, um pino de crack, que totalizou o peso líquido de 0,11 gramas.

O motorista alegou que estava dando uma carona ao denunciado em troca de crack.

Ademais, foram apreendidos um aparelho celular, bem como a quantia de R\$ 47,00 em posse do denunciado.

A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a abordagem policial, o dinheiro encontrado e as demais circunstâncias indicam que a droga encontrada era destinada à venda ilícita."

A denúncia foi recebida em 06/10/2021.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas a testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é improcedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de apreensão; laudo pericial; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva não está demonstrada.

A testemunha GUILHERME ALVES VALENTIN, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento e avistaram dois indivíduos. Acompanharam o veículo, quando em certa rua o réu começou a olhar para trás e realizaram a abordagem. Com o réu foi encontrado um celular e dinheiro. Encontraram a droga no interior do veículo. Adriano asseverou que tinha ido no local comprar drogas com o réu. Este disse que se desse carona até o mercado daria a droga para Adriano. Este ainda não tinha realizado o pagamento. O réu negou a prática do crime. Não presenciou o momento da venda da droga.

A testemunha ALESSANDRO CONELIAN, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo parado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Dois indivíduos entraram no veículo. Começaram a acompanhar o veículo. O réu estava olhando para trás a todo instante. Realizaram abordagem. Desceram três indivíduos. Quando o motorista desceu caiu um pino de crack. Nada de ilícito foi localizado com os indivíduos. Adriano informou que tinha dado carona para o réu em troca da porção de droga. Não presenciou a comercialização da droga. Com o réu foram encontrados um celular e dinheiro.

A testemunha ADRIANO CEZAR CRUZ DIAS, em seu depoimento judicial, relatou que não comprou droga do réu. Comprou a droga em outro ponto de tráfico. Uma porção já tinha consumido antes de encontrar o réu. Não conhecia os indivíduos. O réu chamou o depoente e pediu carona. Ficou intimidado com a situação, por isso concedeu a carona. No trajeto, encontraram com a viatura policial. Na hora ficou apavorado, por isso inventou a história que relatou em sede policial. Após estes fatos, ficou 09 meses internado em razão do vício.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que no dia dos fatos Adriano passou em frente sua casa de carro e pediu carona. A polícia abordou e encontrou a droga com Adriano.

É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos e a versão defensiva se sustenta com significativo respaldo, tal qual a narrativa acusatória.

Adriano alterou a versão dos fatos e disse que não comprou a droga do réu, sendo que este também negou a prática do crime.

Com efeito, inexistente, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia, o que conduz à absolvição do réu, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser indubitoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

É indispensável a certeza da responsabilidade pelo evento delituoso.

Assim, resta verificada a fragilidade da prova acerca da vinculação do denunciado à conduta delitiva, e laborando a dúvida em favor do acusado, se impõe a absolvição. Nesse sentido, transcrevo as seguintes decisões do E. TJSP:

RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL)- RÉU ABSOLVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA INCONSISTENTE - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "*in dubio pro reo*", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Manutenção da absolvição é medida de rigor. AUMENTO DA PENA-BASE - Prejudicado. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00224060320158260224 SP 0022406-03.2015.8.26.0224, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 12/05/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020)

Apelação Criminal - Furto qualificado pelo concurso de agentes (Artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal) Recursos MINISTERIAL - Pedido de condenação no delito de furto qualificado - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME - MANTIDA ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. Inexistindo provas seguras quanto à autoria, impõe-se a absolvição do agente. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00021673920158260042 SP 0002167-39.2015.8.26.0042, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 07/02/2018, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2018).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Não há pagamento de custas.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 27 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA